Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на свободу та особисту недоторканність)

2021

SHMORGUNOV AND OTHERS v. Ukraine: недотримання прав людини під час подій Майдану 2014 року – низка порушень Конвенції

POPOVYCH v. Ukraine: тримання під вартою після спливу строку обрання запобіжного заходу й непроведення судами належного розгляду законності такого ув'язнення – порушення

MANZANO DIAZ v. Belgium: недоведення до відома заявника проєкту рішення судді-доповідача у справі про оскарження його примусової ізоляції, а також незавчасне доведення до його відома міркувань Генерального адвоката, що вперше були подані під час судового засідання – відсутність порушення

DENIS AND IRVINE v. Belgium: подальше утримання осіб, які вчинили злочин і які мали вади психічного розвитку, в примусовій ізоляції, хоча за новим законодавством відповідні карані діяння вже не були умовою такої ізоляції – відсутність порушення

2022

ISTOMINA v. Ukraine: неналежне обґрунтування судами встановлення вищого розміру застави й неврахування обставин можливості її внесення обвинуваченою особою – порушення

PEDENKO v. Ukraine: ухвалення рішення про тримання під вартою з порушенням правил територіальної юрисдикції – заяву визнано неприйнятною

MEDVEDCHUK v. Ukraine: обрання заявникові – народному депутату України та одному з лідерів політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» – запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту – заяву визнано неприйнятною

2023

GAPONENKO v. Latvia: затримання та засудження заявника за публікацію дописів в соціальних мережах, спрямованих на розпалювання ворожнечі й заклику до дій, що загрожували національній безпеці, незалежності та суверенітету держави – заяву визнано неприйнятною

MELIA v. Georgia: рішення національних судів про досудове тримання заявника під вартою для цілей кримінального провадження, порушеного проти нього, які згідно його тверджень мали на меті утримати його від участі в політичному житті – відсутність порушення

NARBUTAS v. Lithuania: застосування до заявника запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, домашнього арешту, накладення арешту на майно в межах порушеного проти нього резонансного кримінального розслідування без дотримання вимог пропорційності такого втручання – порушення

2024

RYTIKOV v. Ukraine: затримання особи без ухвали слідчого судді на підставі того, що вона нібито щойно вчинила злочин, за відсутності конкретних обставин, які б це підтверджували – порушення

CVIKOVÁ v. Slovakia: продовження тримання під вартою заявниці – судді, підозрюваної у вчиненні корупційних злочинів, без наведення обґрунтованих та відповідних підстав застосування запобіжного заходу такого рівня суворості – порушення

NSINGI v. Greece: необґрунтоване відхилення національними судами вимоги заявника про виплату компенсації за шкоду, якої він зазнав унаслідок його незаконного позбавлення волі на підставі вироку, ухваленого щодо іншої особи – порушення

2025

M. B. v. Spain: обмеження свободи заявниці з огляду на стан її психічного здоров'я без належного обґрунтування необхідності застосування відповідного заходу та без оцінки потенційних ризиків з її боку – порушення

MARTINEZ FERNANDEZ v. Hungary: примусова госпіталізація до психіатричної лікарні літньої жінки з деменцією і нездатність опікуна *ad litem* ефективно представляти її інтереси та захищати права – порушення

SPIVAK v. Ukraine: продовження застосування до заявника психіатричного лікування з використанням нейролептиків після закінчення юридичних підстав для цього; відсутність ефективних правових гарантій проти свавілля та зловживань з боку медичного персоналу; неналежні й переповнені палати в лікарні – порушення

YALAHOW v. the United Kingdom (ухв.): повернення засудженої особи, яка раніше була умовно-достроково звільнена, до установи виконання покарання через невиконання відповідних умов – заява визнана неприйнятною